CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES (VERSION COURTE)

Développement d'une plateforme de livraison à Ouagadougou : applications Client, Vendeur, Livreur et Console de contrôle

Contrat n°

Le PRESTATAIRE

Nom / Raison sociale

RCCM / IFU

Adresse

Représenté(e) par, qualité

Téléphone / E-mail

Le CLIENT

Nom / Raison sociale

RCCM / IFU

Adresse

Représenté(e) par, qualité

Téléphone / E-mail

1. Objet

Le Prestataire conçoit, développe, livre et met en production pour le Client une plateforme de livraison à la demande (vélo, moto, voiture) comprenant : une application Client, une application Vendeur, une application Livreur et une Console web de contrôle, ainsi que le serveur associé.

2. Périmètre

Lot 1 (inclus) : commande et devis, choix du véhicule, suivi en temps réel, code de livraison, paiement en espèces, gestion des commandes vendeur, inscription des livreurs avec pièces (CNIB, permis, carte grise, assurance, selfie) validées par un contrôleur, affectation des courses, suivi de l'argent encaissé, bouton SOS, tableaux de bord, journal d'audit. **Lot 2 (exclu, avenant ultérieur)** : paiement par mobile money. **Hors périmètre** : autorisations administratives, gestion des livreurs, contenus, frais des services tiers (hébergement, SMS, cartes, magasins d'applications), qui restent à la charge du Client.

3. Prix et paiement

Prix forfaitaire Lot 1 (FCFA HT)

Prix total TTC (FCFA)

Échéancier : 30 % à la signature, 30 % à la livraison de la version de test, 30 % à la recette, 10 % à la fin de la garantie. Factures payables sous 15 jours. En cas de retard de paiement de plus de 15 jours après mise en demeure, le Prestataire peut suspendre ses travaux ; les délais sont prolongés d'autant.

4. Délais et recette

Date de démarrage

Durée prévue du Lot 1 (semaines)

Le Client dispose de 10 jours ouvrés pour tester chaque livraison et signaler par écrit les anomalies bloquantes ou majeures, que le Prestataire corrige. La recette est constatée par un procès-verbal signé, ou réputée acquise en l'absence de réserve dans ce délai ou en cas d'exploitation réelle. Toute modification du périmètre fait l'objet d'un devis et d'un avenant.

5. Propriété et code source

Après paiement intégral du prix, le Prestataire cède au Client les droits patrimoniaux sur le code développé spécifiquement pour lui. Le Prestataire conserve ses outils et composants préexistants, sur lesquels il accorde au Client une licence d'utilisation gratuite et perpétuelle limitée à la plateforme. Le code source est remis au Client via un dépôt Git au plus tard à la recette.

6. Données personnelles et géolocalisation

Les Parties respectent la Loi n° 001-2021/AN relative à la protection des données personnelles. Le Client est responsable du traitement et accomplit les formalités auprès de la CIL avant la mise en production ; le Prestataire agit en sous-traitant, sur ses instructions. Les livreurs ne sont géolocalisés que lorsqu'ils sont en service (en ligne ou en course), après information claire. La position des clients n'est utilisée que pour leurs commandes. Les pièces des livreurs sont stockées chiffrées, consultées par les seuls contrôleurs habilités, chaque accès étant journalisé. Toute violation de données est signalée au Client sous 48 heures.

7. Livreurs

Le Client choisit et assume seul la relation avec les livreurs (salariés, indépendants ou société partenaire) dans le respect du Code du travail, de la CNSS, du code de la route et de l'assurance obligatoire. Le Prestataire n'est partie à aucune de ces relations.

8. Confidentialité, garantie, responsabilité

Chaque Partie garde confidentielles les informations de l'autre pendant le contrat et 5 ans après. Le Prestataire corrige gratuitement les anomalies pendant **3 mois** après la mise en production. Il est tenu d'une obligation de moyens ; sa responsabilité est limitée aux dommages directs, dans la limite des sommes payées, sauf faute lourde, et ne couvre pas l'exploitation du service de livraison ni les services tiers. La maintenance après garantie fait l'objet d'un accord séparé.

9. Résiliation et litiges

En cas de manquement grave non corrigé 30 jours après mise en demeure, l'autre Partie peut résilier le contrat. Le Client peut aussi y mettre fin avec 15 jours de préavis en payant les travaux réalisés. Le contrat est régi par le droit burkinabè et les Actes uniformes OHADA. Après 30 jours de recherche d'un accord amiable, le litige est soumis (cocher) :

- ☐ à l'arbitrage du CAMC-O (Ouagadougou), arbitre unique ;
- ☐ au Tribunal de commerce de Ouagadougou.

Le contrat peut être signé de façon manuscrite ou électronique (Loi n° 045-2009/AN). Il ne peut être modifié que par avenant écrit. Avertissement : modèle à faire relire par un conseil juridique au Burkina Faso avant signature.

SIGNATURES

Fait à

Le

en deux (2) exemplaires originaux.

Pour le PRESTATAIRE

Nom et prénom(s)

Qualité / Fonction

Date

Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Signature **Cachet (le cas échéant)**

Pour le CLIENT

Nom et prénom(s)

Qualité / Fonction

Date

Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Signature **Cachet (le cas échéant)**